

1502874-62.2021.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Gustavo era conhecido pela prática de tráfico de drogas e várias vezes conseguiu fugir da equipe policial, foi dada voz de prisão aos dois e foram conduzidos à delegacia de polícia. Na denúncia não havia informações de como era feito o tráfico de drogas no local.

Fabio Francisco Borges conhece Mirela e Gustavo há cerca de dois anos; não estava no local no momento dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Sentença 1502874-62.2021.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502874-62.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2281092/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 20832025 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2231/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2281092 - DEL.POL.GUARIBA, 2231/21/917 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIRELA, registrado civilmente como FLAVIO DO CARMO SERAFIM e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

MIRELA (nome social de Flavio do Carmo Serafim) e GUSTAVO HENRIQUE DA ROCHA SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, tinham em depósito e guardavam, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 32 (trinta e dois) eppendorfs com cocaína que pesaram 32,79g, 50 (cinquenta) trouxinhas de maconha, que pesaram cerca de 54,93g e 36 (trinta e seis) pedras de crack, que pesaram cerca de 6,17g. Presos em flagrante, os acusados participaram de audiência de custódia em 15 de

outubro de 2021, sendo a prisão em flagrante de Gustavo foi convertida em preventiva, enquanto a Mirela foram impostas medidas cautelares diversas da prisão e respondeu ao processo em liberdade (págs. 64/67).

Os acusados foram notificados (págs. 112 e 118), apresentaram defesa preliminar (págs. 119/123 e 127/129).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 07 de janeiro de 2022 (págs. 141/144), sendo os acusados regularmente citados (pág. 198 e 216).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e os acusados foram interrogados.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação de Gustavo nos termos da denúncia e pugnou pela absolvição de Mirela. A Defesa de Mirela, por sua vez, pugnou pela absolvição, enquanto a Defesa de Gustavo pugnou pelo reconhecimento de benefícios legais, com fixação da pena mínima.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 50/52 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 135/137 e 138/140 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), num total de 50,88 gramas, acondicionados em 50 invólucros plásticos, e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", num total de 7,75 gramas, acondicionados em 32 microtubos plásticos tipo eppendorf, mais 4,9 gramas da mesma substância, na forma de crack, em 36 invólucros plásticos, substâncias proscrias no Brasil, além de R\$ 97,00. conforme Auto de Exibição e Apreensão de pág. 17.

A autoria ficou demonstrada tão somente em relação a Gustavo.

Fernando Cesar Moreira da Silva lembrou-se que receberam denúncia de que no local conhecido como ponto de tráfico de drogas o Flavinho estaria traficando juntamente com Gustavo; foram até o local, Gustavo estava saindo de casa e foi abordado, enquanto o policial Monteiro entrou na residência e lá dentro, no sofá, uma pochete com drogas. Indagados, Flavinho disse se tivesse alguma coisa seria de Gustavo, enquanto este disse não saber das drogas, razão pela qual os dois foram conduzidos à delegacia. A denúncia mencionava os nomes de Gustavo e de Flavinho, mas os policiais tinham conhecimento apenas de Gustavo sobre envolvimento com drogas.

Dinheiro que estava na posse de Gustavo foi apreendido.

Iranildo Monteiro da Silva rememorou que a equipe policial recebeu denúncia anônima dizendo que Mirela ("Flavinho") e o marido estavam praticando a mercancia de drogas. O local é bastante conhecido como local de tráfico de drogas. Deslocaram-se ao local e surpreenderam Gustavo saindo da residência que, abordado, com ele foi encontrado dinheiro. Iranildo percebeu que Flavinho estava olhando pelo vitrô e começou a dizer que "não era obrigado a tratar de homem", dizendo coisas sem nexo. O policial foi até ele e pediu permissão para entrada na residência, o que foi prontamente autorizado. Questionado, Mirela disse que se havia algo, era de Gustavo; em busca na sala, encontrou debaixo do sofá encontrou uma pochete contendo crack, maconha e dinheiro. Gustavo era conhecido pela prática de tráfico de drogas e várias vezes conseguiu fugir da equipe policial, foi dada voz de prisão aos dois e foram conduzidos à delegacia de polícia. Na denúncia não havia informações de como era feito o tráfico de drogas no local.

Fabio Francisco Borges conhece Mirela e Gustavo há cerca de dois anos; não estava no local no momento dos fatos; ficou sabendo no outro dia que foi encontrada a droga no local, mas não de quem seria; não sabia que Gustavo ou Mirela vendia droga.

Interrogado, Gustavo Henrique da Rocha Santos admitiu a posse das drogas e que se destinavam a terceiras pessoas, especificando os valores que cobrava por cada porção vendida; que sua esposa (Mirela) não tinha ciência alguma de que aquela droga estava em casa.

Interrogada, Mirela negou envolvimento com as drogas; não sabe da origem do

dinheiro de Gustavo, pois é independente financeiramente. Nunca chegou a ver Gustavo vendendo droga, mas desconfiava disso.

A confissão de Gustavo será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas Iranildo e Fernando César hoje ouvidas.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o acusado Gustavo guardava, para futura entrega a terceiros, três tipos de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ;

"No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Embora a notícia inicial envolvesse também Mirela, o que existe de concreto é que apenas a efetiva admissão de Gustavo de que as porções de cocaína em pó, crack e maconha se destinavam a terceiras pessoas. Já ao contrário, Mirela sempre negou qualquer ciência pela droga.

O fato é que não existem nesse momento, após a colheita da prova nessa fase judicial, que Mirela tivesse vínculo com as drogas localizadas no interior da casa que ela e Gustavo ocupavam por ocasião dos fatos.

Dessa forma, o desfecho é de improcedência por não existir provas de Mirela ter concorrido com o tráfico de drogas.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em relação a Gustavo, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, verifica-se a reincidência específica (autos nº 0000204-33.2018.8.26.0222, 2ª Vara de Guariba, pág. 58), a majorar a pena em dez meses e em oitenta dias-multa; presente a atenuante da confissão, na balança de preponderância do artigo 67, do Código Penal, reduzo a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de cinco anos e quatro meses de reclusão e quinhentos e trinta dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei

nº. 11.343/06, porque reincidente o agente, conforme anotado no item "II". Torno definitivo o quantum de cinco anos e quatro meses reclusão e quinhentos e trinta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez do delito, será o da modalidade fechado.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido e, em consequência, condeno GUSTAVO HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos e trinta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; outrossim, absolvo MIRELA (nome social de Flavio do Carmo Serafim), e assim o faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado Gustavo arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Em virtude da reincidência e da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 36/37), aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com a elevada pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, Gustavo não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendido, em favor da União.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Guariba, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA